

1500093-19.2022.8.26.0356

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: THAÍS DA SILVA PORTO

Comarca: Mirandópolis

Foro: Foro de Mirandópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... e convincentes quanto ao delito de tráfico de drogas, não havendo como se sustentar a tese da Defesa técnica da ré, pleiteando sua absolvição com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP, visto que o conjunto probatório aponta de forma inequívoca para prática da conduta descrita na inicial pela ré no tocante ao crime de tráfico de drogas. Nesse sentido:

TRÁFICO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirandópolis

Foro de Mirandópolis

1ª Vara

Rua Adelino Minari 726, Mirandopolis-SP - cep 16800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500093-19.2022.8.26.0356 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500093-19.2022.8.26.0356

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2033906/2022 -

DEL.SEC.ANDRADINA, 22848417 - DEL.SEC.ANDRADINA, 2033906 - DEL.SEC.ANDRADINA, 2033906 - DEL.POL.MIRANDOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANE ESTEVÃO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THAÍS DA SILVA PORTO

Vistos.

CRISTIANE ESTEVÃO DOS SANTOS, qualificada nos autos, foi denunciada no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, pois, segundo a exordial acusatória, no dia 06 de fevereiro de 2022, por volta das 10h00, na Penitenciária "ASP Lindolfo Terçarior Filho", situada na Avenida Doutor Osvaldo Brandi de Faria, nº 4450, Bairro Colina Verde, nessa cidade e Comarca de Mirandópolis, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, um invólucro de cocaína, com peso líquido total de 103,79 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12 e laudo de constatação prévia de fls. 22/24, sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou na exordial acusatória, a denunciada inseriu a porção de cocaína em seu órgão genital e dirigiu-se ao referido estabelecimento prisional para visitar seu filho, custodiado no local.

Ocorre que, durante procedimento de revista para ingresso na unidade prisional, com a utilização de scanner corporal, foi constatado algo estranho em sua região genital. Cristiane foi conduzida a um posto de saúde local, onde retirou o invólucro contendo o entorpecente.

A acusada foi presa em flagrante delito no dia 06 de fevereiro de 2022 (fls. 01/04) e, em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares (fls. 51/54).

A denúncia foi recebida em 25 de abril de 2022 (fls. 123/124). A ré foi devidamente notificada (fl. 164) e apresentou defesa prévia (fls. 95/99). Folha de Antecedentes não contendo outros registros (fls. 115/116) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais não contendo outros registros (fl. 118).

Foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento em 05 de julho de 2022 (fls. 178/179). Realizou-se a oitiva das testemunhas indicadas pela acusação e defesa (fls. 177 e 180). Posteriormente, prosseguiu-se ao interrogatório da ré (fl. 176).

As partes se manifestaram em alegações finais, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação da réa nos termos da denúncia, e quanto à dosimetria da pena, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, art. 65, III, "d", do Código Penal em segunda fase, e, posteriormente, na terceira fase de dosimetria, a causa de aumento por adentrar com o entorpecente em unidade prisional, art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06; e, a Defesa técnica, por seu turno, pugnou pela improcedência da ação, onde alega a atipicidade da conduta, falta de provas quanto à compra, venda ou entrega do entorpecente e a presença de coação moral irresistível. Por fim, caso a ação seja julgada procedente, deseja o reconhecimento da fixação da pena no patamar mínimo e que a ré possa recorrer em liberdade, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo e consequentemente a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, tal qual já autorizado pelo Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

Passo a fundamentar:

A presente ação penal merece prosperar.

Analisando-se o conjunto probatório coligido, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, estão evidenciados nestes autos elementos suficientes materialidade e autoria para a configuração da figura típica descrita na denúncia. A materialidade delitiva é indubitosa e restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 34/35), pelo auto de exibição e apreensão de fl. 12, laudo de constatação preliminar (fls. 22/24) e pelo exame químico-toxicológico (fls. 185/187), onde foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020), bem como pela prova oral coligida em juízo.

A autoria dos fatos também está sobejamente comprovada, porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais no sentido de lhe apontar como sendo a autora do crime em apreço.

Vejamos.

Foram produzidas provas na fase inquisitorial.

A testemunha AYLTON CESAR LIBERALI (fl. 05), afirmou que é agente penitenciário; que na data 06/02/2022 estava em serviço de rotina na fiscalização junto ao scanner corporal, quando a visita Cristiane Estevão dos Santos do preso Victor dos Santos Roseno ao passar pelo scanner, foi identificado um volume na área da sua região íntima. Sendo lhe perguntado qual era o conteúdo deste material, a visitante negou estar com algum volume na sua região genital. Levada ao posto médico local, com auxílio do médico de plantão ela foi convencida a ela própria retirar o material. Salientou que a visitante ao retirar o material foi verificado produto pó esbranquiçado, em saco plástico, aparentando ser droga. Diante desses fatos deteve

a visitante suspeita, arrecadou material e conduziu a ocorrência para o plantão policial para análise do Delegado de plantão.

ISABEL CRISTINA HONDA (fl. 07), disse que é agente penitenciário; que na data 6/2/22 e estava em serviço de rotina na fiscalização junto ao scanner corporal, quando a visita Cristiane Estevão dos Santos do preso Victor dos Santos Roseno ao passar pelo scanner, foi identificado um volume na área da sua região íntima. Sendo lhe perguntado qual era o conteúdo deste material, a visitante negou estar com algum volume na sua região genital. Levada ao posto médico local, com auxílio do médico de plantão ela foi convencida a ela própria retirar o material. Ressaltou que a visitante ao retirar o material foi verificado produto pó esbranquiçado, em saco plástico, aparentando ser droga. Diante desses fatos deteve a visitante suspeita, arrecadou material e conduziu a ocorrência para o plantão policial para análise do Delegado de plantão.

A Ré, CRISTIANE ESTEVÃO DOS SANTOS (fl. 06), manifestou seu desejo de permanecer em silêncio.

A prova foi repetida em fase judicial.

A testemunha ISABEL CRISTINA HONDA (fl. 180), informou que na data em questão a visitante passou pelo scanner corporal, onde foi detectado uma imagem suspeita em sua região pélvica. Salientou que passaram a visitante algumas vezes pelo scanner corporal para confirmar. Afirmou que de início a visitante negou portar algo. Explicou que como a imagem é gerada pelo scanner para então confirmar que ela não tinha algo pediram para que a visitante lhe acompanhasse até o hospital, porque caso não houvesse nada consigo, a visitante poderia adentrar na unidade. Disse que já no hospital, foi detectado que a visitante tinha um corpo estranho, um objeto introduzido na região pélvica dela. Diante disso, pediram a visitante que ela colaborasse e retirasse o objeto no hospital para não ter necessidade de fazer tal procedimento na delegacia, o que foi aceito pela visitante e ela mesmo retirou o objeto neste local.

AYLTON CESAR LIBERALI (fl. 177), é policial penal e trabalha na penitenciária II de Mirandópolis desde 18 de julho de 1992, afirmou que toda visitante é passada pelo bodyscanner para entrar na unidade e a visitante foi passar pelo scanner, sendo que algo estranho apresentou em seu corpo. Assim, a funcionária Isabel, que trabalhava no dia, chamou-lhe para verificar a imagem. Com a verificação, a visitante foi levada à portaria, onde esta negou portar algo. Diante dos fatos, chamaram a polícia militar para encaminhá-la ao hospital da cidade e naquele local, o médico utilizou o raio-x na visitante e confirmou algo de ilícito em seu corpo. Relatou que diante disso, a visitante retirou o objeto de seu corpo e foi entregue ao policial militar, e o objeto foi aberto e constatado que possivelmente seria cocaína. Posteriormente encaminhada à delegacia de Andradina para demais providências. Disse que a imagem estranha no scanner era na região pélvica, perto da região genital. Respondeu que não viu a visitante conversando com outra pessoa sobre ter comprado ou qualquer coisa sobre o suposto entorpecente que portava.

A ré CRISTIANE ESTEVÃO DOS SANTOS (fl. 176), afirmou que tem 41 anos, vive em união estável, possui 02 filhos maiores, trabalha com seu esposo Alexandre em um caminhão terceirizado no Pão de Açúcar. Sobre os fatos imputados, afirmou que são verdadeiros. Explicou que estava hospedada na pensão para visitar seu filho no domingo quando, no sábado, após a visita, uma moça a procurou afirmando ter um recado de seu filho. Salientou que no momento em que abriu esse recado, neste dizia que deveria levar o entorpecente para seu filho. Após, soube que a droga não era para ele, sendo que seu filho devia dinheiro dentro da unidade prisional. Na hora, movida pelo desespero e emoção, pegou a droga para tentar a entrada. Disse que pegou o entorpecente com uma visita, a mesma pessoa que chegou com o bilhete, mas não a conhece. Afirmou que seu filho se chama Victor dos Santos Roseno e está preso por um assalto.

Pois bem.

Os fatos narrados na inicial acusatória restaram amplamente comprovados pelos elementos colhidos.

As provas dos autos são robustas e convincentes quanto ao delito de tráfico de drogas, não havendo como se sustentar a tese da Defesa técnica da ré, pleiteando

sua absolvição com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP, visto que o conjunto probatório aponta de forma inequívoca para prática da conduta descrita na inicial pela ré no tocante ao crime de tráfico de drogas. Nesse sentido:

TRÁFICO DE DROGAS – Absolvição por ausência de culpabilidade diante da coação moral irresistível. Ausência de provas quanto à justificativa de grave ameaça aos réus por ter o réu contraído dívidas no presídio. Crime impossível – afastado. Havendo possibilidade da entrada da droga na penitenciária pelo meio escolhido o crime permanece ativo. Prova indireta que pelas circunstâncias, local do crime (penitenciária) e quantidade de droga evidenciam o crime. CONDENAÇÃO do corréu. Afastado. Ausência de provas que o corréu tivesse ciência da conduta da ré. Causa de aumento da pena. Mantida. Certeza quanto ao cometimento do crime no interior do estabelecimento prisional. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 1500762-75.2019.8.26.0583; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/12/2020; Data de Registro: 11/12/2020) (Grifo nosso).

Além disso, a ré Cristiane em seu interrogatório judicial confessa a prática delitiva.

Por fim, a prova oral coligida em juízo é inconteste.

As testemunhas ouvidas declararam de forma firme e uníssona o desenvolvimento dos fatos. Trouxeram detalhes da conduta da acusada, não deixando dúvidas sobre a autoria delitiva. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo se, assim, elemento apto a respaldar as condenações decretadas em 1º grau (Precedentes)" (HC 182871/SP, Relator Ministro CAMPOS MARQUES, DJe 27/05/2013).

Também:

"(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos" (HC 98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...). (RHC 88.976/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (STJ, AgRg no HC 659.024/SP, 5ª T., rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/04/2021).

No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os agentes de segurança penitenciárias teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem acusar falsamente a ré.

Desta feita, verifica-se que todos os elementos estabelecidos no tipo penal previsto no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, estão comprovados nestes autos, sendo a condenação da ré medida que se impõe.

Passo à individualização da pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal. No que tange à dosimetria da reprimenda, na primeira fase, fixo a pena-base no

mínimo legal, tendo em vista que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis à acusada (folha de antecedentes de fls. 115/116 e Certidão de fl. 118), ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante proveniente da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", do Código Penal), contudo, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em atendimento à Súmula nº 231, do STJ.

Na terceira fase, promovo o aumento de 1/6, pelo reconhecimento da causa ingresso em estabelecimento prisional nos termos do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, totalizando a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. O incremento se dá no patamar mínimo porque o produto espúrio não atingiu a efetivamente população carcerária, o que minora o desvalor da conduta.

Por fim, aplicável redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vez que a acusada é primária, portadora de bons antecedentes e não há nenhum elemento indicativo de que integre organização criminosa, razão pela qual a pena deverá ser reduzida de 2/3, ou seja, 01 (um) ano, 11(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Assim, tem-se por final a pena de 01 (um) ano, 11(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

A pena privativa de liberdade aplicada será inicialmente descontada em regime ABERTO, a teor do artigo 33, §3º, do Código Penal.

Ademais, considerando que a ré preenche os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta por 02 (duas) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO consistentes na Prestação Pecuniária de 01 (um) salário mínimo a ser determinada sua destinação pelo Juízo da Execução, na razão do artigo 45, §1º do Código Penal, e Limitação de Fim de Semana, nos termos do artigo 48 do Código Penal, por prazo igual a pena privativa de liberdade acima prevista. Em caso de descumprimento, a ré descontará a sanção no regime já determinado.

A sanção pecuniária é fixada com piso unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, tendo-se especialmente em conta a ausência de elementos quanto à situação econômica da ré.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação penal para CONDENAR CRISTIANE ESTEVÃO DOS SANTOS, devidamente qualificada, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, pelo valor mínimo, por infração ao artigo 33, caput, c.c. art. 40, III da Lei nº 11.343/06, em regime inicial ABERTO, SUBSTITUÍDA por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes na Prestação Pecuniária de 01 (um) salário mínimo a ser determinada sua destinação pelo Juízo da Execução, na razão do artigo 45, §1º do Código Penal, e Limitação de Fim de Semana, nos termos do artigo 48 do Código Penal, por prazo igual a pena privativa de liberdade acima prevista, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, com valor unitário calculado no patamar mínimo.

Concedo a ré o direito de recorrer em liberdade, pois respondeu solta a este processo e não há alteração fática que recomende a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Determino a destruição da droga apreendida, guardando-se quantidade suficiente para contraprova. Oficie-se. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Condeno a ré a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o cadastro da condenação em sistema próprio. Providencie-se, também, a expedição da guia de recolhimento para execução definitiva (artigos 105 e 106, da Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210/84, artigo 703 do Código de Processo Penal e artigos 467 a 469 das NSCGJ); as comunicações de estilo ao IIRGD e à Justiça Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição da República).

Com trânsito em julgado, intime-se a ré para o pagamento da multa penal no prazo de 10 (dez) dias.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

P.I.C.

Oportunamente, archive-se o feito.

Mirandópolis, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA